

□□ 刑法总论 · 第一周知识点总结

马工程《刑法学（第二版）》上册 | 第1-6章

□ □□□□□□

- 1□ □□□□ □ □□/□□/□□/□□/□□
- 2□ □□□□□□ □ □□□□/□□□□/□□□□□□
- 3□ □□□□□□ □ □□□□□□□/□□/□□/□□□□□□+□□□□
- 4□ □□□□□□□ □ □□□□□/□□□□□□□□□□
- 5□ □□□□ □ □□/□□/□□□□□□□□
- 6□ □□□□□□ □ □□□□/□□□□/□□□□□□□□

覆盖：第1章刑法概说 → 第2章基本原则 → 第3章效力范围 → 第4章犯罪概念与构成 → 第5章犯罪客体 → 第6章犯罪客观方面

□□ 刑法总论 (~50min) — 绪论 + 第1章 刑法概说

章节	内容	重要度
□□	□□□□□□□□	□
□1□□1□	□□□□□□□□□□	□□
□1□□2□	□□□□□□□□□□□□	□
□1□□3□	□□□□□□□□ □	□□□

1. □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]

3.

1-101+ 102-452+

4.

解释方法	定义	例子
□□□□	□□□□□□□□□□	"□□□□" □ □□□□

解释方法	定义	例子
□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□"□□" □ □□□□"□□"□□□□
□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□

5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- "□□□□□□□□□□□□□□□□□□"
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6月2日 周二

□□ 刑法总论 (~50min)

□ 今日章节与范围

□2□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□

节	内容	考频
□□□	□□□□□□□□	□
□□□	□□□□□□□	□□
□□□	□□□□□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□	□□
□□□	□□□□□□□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□	□□

□ 核心知识点精要

第一节 刑法基本原则概述

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□3□□□5□□□□□□□□

第二节 保障人权原则

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□

□ 这一原则是中国刑法学界的特色概括，体现"惩罚犯罪 + 保障人权"的双重使命。

第六节 刑法的其他基本原则

6月3日 周三

□□ 刑法总论 (~50min)

□ 今日章节与范围

□3□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □83-95□□

节	内容	考频
□□□	□□□□□□□□□□+□□□+□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□/□□/□□□□	□□□

□ 核心知识点精要

第一节 刑法的空间效力

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

□ □ □ □ □ 6 □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ " □ □ "

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

--	--	--	--	--	--	--	--	--

□ □ □ □ □ " □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ " □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□□□□□7□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □

1.

方式	说明	举例
□□□□□□□□	□7□□□□□□□□	□□□□□□□□

6月4日 周四

□□ 刑法总论 (~50min)

□ 今日章节与范围

[illegible]

节	内容	考频
□□□	□□□□□□□□□□ + □□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□/□□□□/□□/□□/□□□	□□□

□ 核心知识点精要

第一节 犯罪概念

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

模式	含义	代表例	评价
□□□□	□□□□□□□□□□	1810□□□□□□□□□□ □□□□	□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□	1922□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□ □	□□□□□□□□13□□□□ □□□□□□□□□□	□ □□□□□

13

□ 本书认为：我国采纳犯罪的混合概念，“并非把形式意义的犯罪概念和实质意义的犯罪概念加以混淆，而是基于两个不同的视角将犯罪的形式概念和实质概念有机统一起来。”

...

[illegible]

不需要刑罚惩罚：前者=不构成犯罪；后者=已构成犯罪但免于刑罚（如有自首、立功等）。

#####

人物/时期	贡献
□□□□1796□	□ corpus delicti □□□□ □ Tatbestand□□□□□□□□□

人物/时期	贡献
19	Tatbestand
20	
1915	

#####

模式	代表法系	核心结构	优缺点
□□□	□□	□□□□□□□ □ □□□ □ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□	□□	□□□□□□□+□□□+ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□	□□/□□	□□+□□□□+□□+□□□ □	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□ 本书立场：坚持以四要件犯罪构成理论为基础，“尊重历史，传承中国特色优秀法治文化，避免在刑事立法、司法实践中引起不应有的混乱”。

#####

[illegible]

□□□□ vs □□□□□□□□

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

□ □ □ □ □

特征	含义	核心句
□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□□ "□" □□□□□ □□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□

#####

[illegible]

...

□ □ □ □

7

[illegible]

类型	规定方式	内容
□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□	□□□/□□□/□□□□□□□□□□ □□/□□/□□□□/□□□□□□□□

[illegible]

类型	以故意伤害罪为例
□□	□234□□1□□□□ □ 3□□□
□□	□234□□2□□□□ □ 3-10□□□□ □ 10□□□□□□
□□	□232□□□□□□ □ 3-10□

#####

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ vs □ □ □ □ □ □ vs □ □ □

6月5日 周五

□□ 刑法总论 (~50min)

今日章节与范围

[illegible]

章	内容	考頻
□5□	□□□□□□/□□/□□ + □□□□vs□□□□	□□□
□6□□1-2□	□□□□□□□□ + □□□□□□□/□□□/□□□□	□□□

□ 核心知识点精要

一、犯罪客体（第5章）

#####

□ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □

[illegible]

#####

...

A row of 13 base ten blocks. The first three are tens blocks (labeled 10, 10, 10) and the remaining ten are ones blocks (labeled 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 10 □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible][illegible]

...

[illegible]

分类标准	类型	示例
□□□□	□□□□□□□□□□	□□□ □ □□□□□
□□□□□□□□□□	□□□ □ □□□□□+□□□□□□□□	
□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □ □□□□□□□□+□□□□□□□□
□□□□		

□□□□ VS □□□□ □□□

比较维度	犯罪客体	犯罪对象
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible][illegible]

要素	地位
□□□□ □	□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□

☐ ☐☐☐☐☐☐

☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ vs ☐☐ vs ☐☐☐☐

☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ ☐☐☐☐

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

☐☐ 不属于危害行为的情形：
睡梦/催眠中的举动、不可抗力下的举动、身体被绝对强制下的举动、无意识反射动作/抽搐/痉挛

...

[illegible]☐[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ + □ □ □ + □ □ □

☐

...

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. □□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□
5. □□□□
6. □□□□□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

